

مسطرة التحفيظ العادية - الجزء الثاني -

التصميم

- ▶ برمجة التحديد/الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة العقارية IF68
- ▶ سجل العمليات السابقة للتحفيظ وملحقه
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح الطبوغرافي
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

التصميم

- ▶ برمجة التحديد/الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجل العمليات السابقة للتحفيظ وملحقه
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد مع بعض الأمثلة العملية
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

برمجة عملية التحديد

- ▶ تعزيزا للشفافية ومن أجل تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها مسطرة التحفيظ تدخلت الوكالة بواسطة مجموعة من المذكرات من أجل تنظيم برمجة عملية التحديد
- ▶ أصبحت المطالب تعالج تبعا لتاريخ إدراجها (FIFO)
- ▶ ابتداء من فاتح يوليوز 2006 أصبح تاريخ التحديد هو اليوم الستون من تاريخ إدراج المطلب
- ▶ يقوم المحافظ بتعيين تاريخ التحديد بينما تتولى مصلحة المسح العقاري تعيين الساعة التي ستنطلق فيها العملية

رقم المذكرة	تاريخها
559	3 فبراير 2006
3190	7 يونيو 2006
727	8 فبراير 2007
156	7 يناير 2010
6655	3 يونيو 2010
3309	30 مارس 2012

لمزيد من المعلومات
الرجوع للمذكرات التالية :

الاستدعاء إلى التحديد 1/3

- يسلم الاستدعاء إلى التحديد IF9 إلى طالب التحفيظ فور قبول الطلب

IF9

المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
إخفاضة العقارية بـ

توصل باستدعاء

الملك المسمى
الواقع بـ
المطلب عدد
يصرح السيد
بأنه توصل باستدعاء لحضور التحديد المقرر إجراؤه
بتاريخ على الساعة

حرر بـ في

الإمضاء :

الرجاء منكم قطع هذا التوصل وإرجاعه مؤرخا و ممضى
إلى الخافض على الأملاك العقارية بـ

IF9

المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
إخفاضة العقارية بـ

استدعاء إلى التحديد

إلى السيد (ة)
السكن بـ

الملك المسمى
الواقع بـ
المطلب عدد
نخبركم بأن تحديد العقار موضوع المطلب المذكور أعلاه المنشور ملخصه بالجريدة
الرسمية عدد المؤرخة
سيعقد بتاريخ على الساعة
فالطلوب منكم الحضور شخصيا أو تعيين من ينوب عنكم بوكالة صحيحة
(يرجى قراءة التنبيه خلفه).

حرر بـ في

إخافض على الأملاك العقارية بـ



الاستدعاء إلى التحديد 2/3

ملحوظة : الاستدعاء إلى التحديد IF9 يتضمن معلومات مهمة موجهة لطالب التحفيظ

تنبيه

- كل طالب تحفيظ لم يقم بما يلزم لإنجاز عملية التحديد يتعين عليه أداء رسوم إعادة التحديد وفق التعريفة الجاري بها العمل.
- يعفى طالب التحفيظ من رسوم إعادة التحديد إذا طلب تأجيل العملية على الأقل خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء عملية التحديد.
- إن لوازم التحديد و نقل و وضع علامات الحدود الضرورية في محلها و كذا جميع مصاريف التي يقتضيها قلع الأعشاب يتحملها طالبو التحفيظ و يقومون بها. و يجب عليهم أيضا شراء الطلاء الأحمر المعد لرسم الأرقام على العلامات المذكورة.
- إن علامات حدود دائرة العقار المغروسة بالأرض يجب أن تصنع من حجر منحوت أو إسمنت أو مواد أخرى تحترم الضوابط الجاري بها العمل، و يكون علوها على الأقل 35 سنتمترا في المجال القروي و 30 سنتمترا في المدار الحضري. قمتها على شكل مربع ضلعه على الأقل 10 سنتمترات و قاعدتها 25 سنتمترا.
- تفرس الأنصاب على رأس كل زاوية للمضلع الذي يشكله العقار و يتم إبراز قمتها في حدود 5 سنتمترات. و زيادة على ذلك ينحت فوق الأنصاب حرفا " ت . ع " أو يكتبان بالصباغة الحمراء و يوجهان نحو العقار تنحت كذلك أرقام الأنصاب أو تكتب بالصباغة الحمراء و توجه نحو داخل العقار.
- وكل وكيل ينوب عن طالب التحفيظ في عملية التحديد يجب أن يكون حاملا لوكالة صحيحة.
- الرجاء من طالب التحفيظ التنسيق مع المحافظة العقارية قبل موعد إجراء التحديد بيومين على الأقل و ذلك لتسهيل ظروف الالتقاء بالأشخاص المكلفين بهذه العملية في عين المكان أو بقرية. هذا وينبغي تعيين الموقع الصحيح للملك و الطرق و الوسائل المؤدية إليه بكيفية واضحة و دقيقة.

الاستدعاء إلى التحديد 3/3

باقي الاستدعاءات إلى المجاورين و المتدخلين توجه في اليوم الموالي
(مذكرة 3190 بتاريخ 2006/6/7)

LE9	LE9
الملكة المغربية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظة العقارية بـ	الملكة المغربية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظة العقارية بـ
توصل باستدعاء	استدعاء إلى التحديد
الملك المسمى	إلى السيد (ة)
الواقع بـ	السكن بـ
الطلب عدد	
يصح السيد	الملك المسمى
بأنه توصل باستدعاء خضوع التحديد المقرر إجراؤه	الطلب عدد
بتاريخ	تكرم بأن تحديد العتار موضوع الطلب المذكور أعلاه المنشور ملغى بالجريدة
على الساعة	الرسمية عدد
حرر بـ	المؤرخة
في	سيف بتاريخ
الإضاء :	على الساعة
	فالملحوظ منكم الحضور شخصيا أو تعيين من ينوب عنكم بوكالة صحيحة
	(يرجى قراءة التنبيه خلفه).
	حرر بـ
	في
الرجاء منكم قطع هذا التوصل و إرجاعه مؤرخا و مفضى	المحافظة على الأملاك العقارية بـ
إلى المحافظ على الأملاك العقارية بـ	

تبلغ الاستدعاءات بإحدى الطرق التالية:

- بواسطة عون من المحافظة العقارية
- بالبريد المضمون
- عن طريق السلطة المحلية
- أي وسيلة أخرى للتبليغ

استعمال البريد المحمول (Courrier porté) بالنسبة لأملاك الدولة العامة و الخاصة و الأملاك
الغابوية و الوقفية و أملاك المؤسسات العمومية و أملاك الجماعات الترابية و الجماعات السلالية.
(دورية 386 بتاريخ 2011/4/14)

القائمة IF68

توجيه القائمة IF68 صلبة مطبوع التحديد إلى مصلحة المسح العقاري في تاريخ قبول الطلب

(مذكرة 3190 بتاريخ 2006/6/7 – مذكرة 3309 بتاريخ 2012/3/30)

[illegible]

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجل العمليات السابقة للتحفيز وملحقه
- ▶ خلاصة مطلب التحفيز
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد مع بعض الأمثلة العملية
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

- سجل العمليات السابقة للتحفيظ
Registre des formalités préalables
à l'immatriculation des immeubles **R2**

- السجل الملحق للعمليات السابقة للتحفيظ
Registre annexe des formalités préalables
à l'immatriculation des immeubles **R2bis**

المادة 24 من مرسوم 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري

سجل الإجراءات السابقة للتحفيظ R2 (1/2)

Le registre des formalités préalables à l'immatriculation des immeubles n° R.2 doit servir aux Conservateurs de la propriété foncière à constater :

1° - l'Enrôlement à sa date et sous un numéro d'ordre particulier de toute demande d'immatriculation avec toutes désignations utiles relatives au requérant et à l'immeuble et l'accomplissement des principales formalités de la procédure.

2° - Les droits et frais auxquels donne lieu l'accomplissement des diverses formalités de cette procédure le tout conformément aux règles édictées par l'instruction N° 61 I.F.D sur la manutention et la note circulaire N° 60 I.F.D sur la comptabilité.

le présent registre contenant cent feuillets, a été côté par chaque feuillet et paraphé par premier et dernier feuillet, par nous, Conservateur Général.

سجل الإجراءات السابقة للتحفيز R2 (2/2)

R. 2

[illegible]

Enrôlement et formalités

Droits de CF

سجل الإجراءات السابقة للتحفيظ R2bis (1/3)

REGISTRE - ANNEXE

des Formalités préalables à l'immatriculation des Immeubles

Le Présent registre est établi pour permettre aux sections de clôture de suivre les procédures d'immatriculation depuis le bornage jusqu'à la décision définitive (rejet de l'immatriculation ou établissement du titre foncier).

La colonne n°1 sera servie dans l'ordre du Registre Général des formalités préalables à l'immatriculation.

La colonne n°2 fera état entre autres renseignements, de la valeur, de la superficie de l'immeuble au jour de la demande d'immatriculation et de celle révélées par les opérations topographiques ou tous autres documents à la connaissance du Conservateur.

Dans la colonne n°8 seront mentionnés tous les incidents de la procédure avant ou après l'avis de clôture de bornage (oppositions, extraits rectificatifs, bornages complémentaires, demandes diverses, etc).

Ces indications devront être suffisamment précises pour renseigner utilement sur la situation de procédures sans qu'il soit nécessaire de consulter les dossiers.

le présent registre contenant cent feuillets, a été coté par chaque feuillet et paraphé par premier et dernier feuillet, par nous, Conservateur Général.

Rabat, le

سجل الإجراءات السابقة للتحفيظ (2/3) R2bis

R. 2 bis

Numéros des réquisitions	NOMS DES PROPRIETES	DATE du bornage ou des bornages ultérieurs	DATE de la remise du P.V. de bornage au Cadastre	DATE de l'envoi de la copie du P.V. de bornage au Cadastre	DATE de la remise du plan à la Conservation	DATE de l'expiration des délais d'opposition
1	2	3	4	5	6	7

سجل الإجراءات السابقة للتحفيظ (3/3) R2bis

R. 2 bis

INCIDENTS DE LA PROCEDURE 8	DATE de l'envoi du dossier au Tribunal 9	DATE du retour du dossier du Tribunal 10	SUITE DONNEE ALA DECISION JUDICIAIRE 11	DATE de l'éta- blissement du titre Foncier et N° du Titre 12

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيز
- ▶ خلاصة مطلب التحفيز
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد مع بعض الأمثلة العملية
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

خلاصة مطلب التحفيظ 1/4

ابتداء من فاتح يناير 1999 تم إحداث جريدة رسمية خاصة بالإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري

(مرسوم 1998/12/2 ج ر 4648 بتاريخ 1998/12/17)

الفصل 17 من ظهير التحفيظ العقاري

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور يحرر، داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.

ملاحظة

يتم عبر المنصة الإلكترونية للوكالة إشهار جميع الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري المنشورة بالجريدة الرسمية، والتي لاتزال الآجال المتعلقة بها سارية المفعول.

98 (المادة 18 من مرسوم 10 دجنبر 2018)

السنة الثامنة - عدد 400
ن. د. ج. ق. 1114 - 0666

5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006)

المملكة المغربية
لِلْحُرِّيَّةِ الرَّسْمِيَّةِ
نَشْرُ الْإِعْلَانَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَفِظِ الْعَقَارِيِّ

ثمن النسخة : 10 دراهم

مطلب الاشتراك من المطبعة الرسمية الرباط . شالة الهاتف : 037.76.50.25 - 037.76.50.24 037.76.54.13 الحساب رقم : 310 810 101 4029004423101 33 المفتوح بالخزينة الجهوية بالرباط في إسم المحاسب المكلف بمداخيل المطبعة الرسمية	تعريف الاشتراك		بيان التثريات
	في الخارج	في المغرب	
	سنة	سنة	
	400 درهم	250 درهم	النشرة العامة:
	200 درهم	-	لشركة مداولات مجلس النواب
	200 درهم	-	لشركة مداولات مجلس المستشارين
	300 درهم	250 درهم	لشركة الإعلانات القانونية والخطابية والإدارية
	300 درهم	250 درهم	لشركة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري
	200 درهم	150 درهم	لشركة الترجمة الرسمية

فيما يخص التثريات التوجهة إلى الخارج
عن الطريق العادي أو عن طريق الجو
أو البريد الدولي السريع تشاف إلى
مبالغ التحويل للتسوس عليها بعلم
مصاريف الإرسال كما هي محددة في
النظام البريدي الجاري به العمل.

تحتوي هذه النشرة على خلاصات مطالب التحفيظ والخلاصات الإصلاحية والإعلانات بانتهاء التحديد وتسلمية المظاريف الجديدة لترسوم العقارية والشهادات الخاصة وتغيير تسمية العقارات المغطاة
وقد أعلنا المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة والتي تفرص القانون أو التسوس التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.

صفحة	محافظة	محافظة
6907	محافظة سيدي يوسف بن علي (مراكش)	محافظة تيزنيت
6913	محافظة سيدي بنور	محافظة الصويرة
6915	محافظة تاوريرت	محافظة تارون
6916	محافظة أزول	محافظة تلمسان
6918	محافظة كلميم	محافظة تلمسان
6932	محافظة إفران	محافظة تلمسان
6934	محافظة مكناش - الإسماعيلية	محافظة تلمسان
6935	محافظة إركان - أيت مول	محافظة تلمسان
6944	محافظة الواسر (دار البيضاء)	محافظة تلمسان
6949	محافظة العوز - مراكش	محافظة تلمسان
6965	محافظة الحاج	محافظة تلمسان
6967	محافظة الفقيه بن صالح	محافظة تلمسان

خلاصة مطلب التحفيظ 2/4

يتم الإشارة إلى الشخص الذي سيؤسس الرسم العقاري في إسمه مثلا :

- الجماعة السلالية أولاد حمو النائب عنها السيد و زير الداخلية.

- الدولة (الملك الخاص) النائب عنها السيد مندوب أملاك الدولة.

- الدولة (الملك العام) النائب عنها السيد مدير التجهيز،
- الأوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف إقليم ...

يتم تبين الحصص في حالة الشيعاء:
مثال : طالبو التحفيظ

1- راضية بنت محمد الأندلسي؛ 2 - فؤاد بن محمد الأندلسي ؛ 3 - أمال بنت محمد الأندلسي؛
بصفتهم شركاء على الشيعاء بالتساوي فيما بينهم
أو

بنسبة 05 أجزاء من أصل 10 أجزاء للأولى، 3 أجزاء من أصل ذلك للثاني ،و جزئين من أصل ذلك للثالثة.

LF.2A bis

الملكة المغربية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

المحافظة العقارية

ب

مطلب رقم

تاريخ الإيداع :

طالب التحفيظ :

الإسم الذي يعرف به الملك حاليا :

الإسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :

نوعه :

موقعه :

مساحته :

حدوده : شمالا :

شرقا :

جنوبا :

غربا :

الحقوق العينية و التحملات العقارية :

أصل الملك :

المحافظ على الأملاك العقارية ب

3/4 خلاصة مطالب التحفيظ

بالنسبة لنوع الملك تتم الاشارة إلى الأرض قبل المشتملات
مثال :

- أرض بها دار للسكنى ذات طابق أرضي
- أرض فلاحية بها بئر و إسطبل و خم للدجاج.
- أرض بها أشجار مختلفة.
- أرض عارية.

بالنسبة للموقع

كتابة المدينة أو الإقليم في البداية ثم باقي المعطيات

مثال :

مدينة تازة، حي النهضة، زنقة 6.

إقليم بولمان، دائرة ميسور، قيادة القصابي، دوار كيكو.

بالنسبة للمساحة

1 هـ 1 آ 1 س 1 هکتار 1 آر 1 سنتیاری

بالنسبة للمجاورين

في حالة تعدد القطع التي تفصل بينها أجزاء الملك العمومي
الإشارة إلى حدود كل قطعة على حدة

القطعة الأولى : **القطعة الثانية :**

شمالا : شمالا :

شرقا : شرقا :

جنوباً : جنوباً :

غربا : غربا :

المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
المحافظة العقارية

بـ

تاريخ الإيداع :
طالب التحفيظ :
الإسم الذي يعرف به الملك حاليا :
الإسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :
نوعه :
موقعه :
مساحته :
حدوده : شمالا :
شرقا :
جنوبا :
غربا :
الحقوق العينية و التحملات العقارية :
أصل الملك :
الحافظ على الأملاك العقارية بـ

خلاصة مطلب التحفيظ 4/4

3- إعداد خلاصة المطلب IF2A BIS

بالنسبة للحقوق العينية و التحملات

الإشارة إلى نوع الحق ومشمولاته أو التحمل و المستفيد منه
مثال :

-حق الهواء و التعلية، حق السطحية عبارة عن شجرة زيتون
لفائدة السيدين 1- محمد بن ادريس الادريسي 2 - حسن بن
ادريس الادريسي مناصفة بينهما.

-حق المثل، حق الشرب ، حق المغارسة ، حق المرور، خط
هاتفي ، خط كهربائي

بالنسبة لأصل الملك

يستحسن كتابة العقود حسب تسلسلها

1- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد صحيفة كناش
..... مؤرخ في 30 من محرم 1432 موافق 15 سبتمبر
2010.

2- عقد شراء عرفي مصحح الامضاء في فاتح يوليو 2011.

ملحوظة :

لا يتم الإشارة إلى الوثائق التي لا تثبت الملك كالشواهد
الادارية، الوكالات، التصاميم

لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى مذكرة السيد مدير المحافظة
العقارية رقم 1769 بتاريخ 2007/03/20

IF2A bis

المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
المحافظة العقارية

مطلب رقم

تاريخ الإيداع :
طالب التحفيظ :

الإسم الذي يعرف به الملك حاليا :
الإسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :
نوعه :
موقعه :
مساحته :
حدوده : شمالا :
شرقا :
جنوبا :
غربا :
الحقوق العينية و التحملات العقارية :
أصل الملك :

المحافظ على الأملك العقارية بـ

يضاف في أسفل خلاصة المطلب التاريخ المقرر لإجراء
عملية التحديد المؤقت (اليوم/الشهر/السنة/ على الساعة...)
(مذكرة السيد مدير المحافظة العقارية رقم 6878 بتاريخ
2007/10/05)

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيز
- ▶ خلاصة مطلب التحفيز
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد مع بعض الأمثلة العملية
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

الاعلان عن التحديد

بعد صدور الجريدة الرسمية يقوم المحافظ بتوجيه خلاصة المطلب والإعلان عن التحديد IF3A مقابل إشعار بالتوصل إلى كل من 1) رئيس المحكمة الابتدائية، 2) ممثل السلطة المحلية و 3) رئيس المجلس الجماعي ، **عشرين يوما** قبل التاريخ المحدد لإنجاز عملية التحديد، من أجل تعليقها بمقراتهم (الفصل 18)؛ ويستمر تعليق الوثائق الموجهة بمقرات الجهات المذكورة إلى اليوم المحدد لإجراء عملية التحديد.

IF3A الملكة المغربية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والسجل العقاري والخرائطية المحافظة العقارية إعلان عن تحديد يعين للعميم أن تحديد الملك المتكرر أسفله المرح ملخص ملخص تحقيقه في الجريدة الرسمية عدد الفرقة في سبق بتاريخ على الساعة ملخص ملخص رقم تاريخ الإيداع : طالب التحفظ : الإسم الذي يعرف به الملك حاليا : الإسم الذي أعطاه طالب التحفظ للملك : نوعه : موقعه : مساحته : حدوده : شمالا : شرقا : جنوبا : غربا : المطوق العينية و التملكات العقارية : أصل الملك : المحافظ على الأملال العقارية بـ IF3A	IF6 الملكة المغربية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والسجل العقاري والخرائطية المحافظة العقارية إشعار بتوصل رئيس المحكمة بملخص ملخص التحفظ وإعلان عن التحديد إن رئيس المحكمة الابتدائية بـ المضي أسفله يشهد بأنه توصل من المحافظ على الأملال العقارية بـ بملخص ملخص التحفظ رقم للك المسمى وكذا الإعلان عن التحديد وذلك عملا بمقتضيات الفصل 18 من الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفظ العقاري كما وقع تغييره و تنسيبه. حرر بـ في المحافظ IF6	IF:20 B الملكة المغربية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والسجل العقاري والخرائطية المحافظة العقارية رقم ت/ع (يتعين التنبيه إلى الرجوع) المحافظ على الأملال العقارية إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قائمة الإرسال <table border="1"> <thead> <tr> <th>بيانات الوثائق المرسلة</th> <th>عدد</th> <th>الملاحظات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>إعلان عن تحديد وملخص ملخص تحفظ الملك المسمى : ذي الطلب رقم</td> <td></td> <td>تطبيقا لمقتضيات الفصول 18- 19 و 23 من الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفظ العقاري كما وقع تغييره و تنسيبه.</td> </tr> <tr> <td>المجموع</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> IF20B المحافظ على الأملال العقارية	بيانات الوثائق المرسلة	عدد	الملاحظات	إعلان عن تحديد وملخص ملخص تحفظ الملك المسمى : ذي الطلب رقم		تطبيقا لمقتضيات الفصول 18- 19 و 23 من الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفظ العقاري كما وقع تغييره و تنسيبه.	المجموع		
بيانات الوثائق المرسلة	عدد	الملاحظات									
إعلان عن تحديد وملخص ملخص تحفظ الملك المسمى : ذي الطلب رقم		تطبيقا لمقتضيات الفصول 18- 19 و 23 من الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفظ العقاري كما وقع تغييره و تنسيبه.									
المجموع											

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيظ
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ **عملية التحديد**
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح الطبوغرافي
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

تقديم

تنص المادة 52 من ظهير التحفيظ العقاري على أن كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية تأسيس رسم عقاري يتضمن لزوما مجموعة من المعلومات والمعطيات من ضمنها الوصف المفصل للعقار مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته. هذا الوصف الدقيق للعقار لن يتأتى إلى عن طريق عملية التحديد.

يعتبر التحديد إحدى أهم العمليات السابقة للتحفيظ العقاري فهو عملية طبوغرافية تقنية ووسيلة إشهار و بحث قانوني بعين المكان، حيث يقوم على تجسيد حدود العقار و ضبط وعائه بوضع علامات حول محيطه وبيان مشتملاته ومساحته.

تجدر الإشارة إلى أن العقار غير المحفظ يعتمد على أساليب عرفية وتقليدية لقياس المساحة مثل أيام الحرث والخدام، والمد.....والتي لا تعطي صورة عن المساحة الحقيقية للعقار المعني.

عمل نظام التحفيز العقاري من خلال عملية التحديد على تبني وحدة قياس موحدة لاحتساب المساحة تتمثل في الهكتار والآر والسنتيار .

كما أن احتساب وجيبات المحافظة العقارية يتم على أساس الآر والهكتار حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 31 من مرسوم 14 يوليو 2014 على ما يلي:

"تحتسب الوجيبات عن المساحة، على أساس المساحة الحقيقية للعقار محسوبة بالآر داخل الجماعات الحضرية وبالهكتار خارجها، وتحتسب المساحة دائما بالزيادة للحصول فقط على الآرات أو الهكتارات."

تقديم

تتوج عملية التحديد بإعداد محضر يتضمن وصفا مفصلا للعقار و تقريراً عن المتدخلين وعن الأحداث التي صاحبت أشغال التحديد. يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديد والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات.

تسمى عملية التحديد في إطار مسطرة التحفيظ العقاري بالتحديد المؤقت لأن هذه العملية قد تعرف تعديلات لاحقة بواسطة ما يعرف ب "التحديد التكميلي" بالإضافة إلى أن عملية التحديد تتبعها عملية المسح العقاري التي تهدف إلى ضبط المساحة الحقيقية للعقار وإنجاز التصميم النهائي .

تقديم

- ▶ حسب الفصل 19 من ظ ت ع يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد. وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
- ▶ نص القانون 57-12 بتاريخ 2013/12/30 على أن عمليات التحديد المقررة في ظهير التحفيظ العقاري يمكن أن تتجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو إلى القطاع الخاص.
- ▶ كما نص على أن المهندس المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري يمكن له أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد.
- ▶ نص مرسوم 2014/4/11 على أن العاملين المؤهلين هم التقنيون الطبوغرافيون المرسمون المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري.

عملية التحديد

- التزامات طالب التحفيظ
- الاعداد لعملية التحديد من طرف المهندس المنتدب
- كيفية إنجاز عملية التحديد
- بيانات محضر التحديد

التزامات طالب التحفيظ (1/4)

- إخبار المحافظ في حالة تعذر الانتقال إلى عين المكان
- حضور عملية التحديد في اليوم و الساعة المبينين بالاستدعاء إلى التحديد إما شخصيا أو بواسطة وكيل
- القيام بما يلزم لإجراء عملية التحديد (توفير نقل وغرس الأنصاب ، توفير الصباغة الحمراء، قلع الأحرش (débroussaillage) ...
- طلب تسخير القوة العمومية في حالة احتمال نشوب نزاع بعين المكان ذلك أنه من أبرز مستجدات قانون 14.07 المتم والمغير لظهير التحفيظ العقاري في مجال الإعداد لعملية التحديد هو إمكانية تقديم طلب إلى وكيل جلالة الملك من أجل تسخير القوة العمومية لتوفير الظروف الملائمة لإجراء عملية التحديد سواء من طرف المحافظ أو من قبل كل من له مصلحة

علامات التحديد

□ يتم تحديد العقار بواسطة أنصاب ثابتة، ويمكن أن توضع علامة دالة عليها فوق الصخور المغروسة في الأرض أو البنايات الثابتة.

□ تكون الأنصاب المغروسة من حجر منحوت أو إسمنت أو مواد أخرى تحترم الضوابط الجاري بها العمل، ويكون علوها على الأقل 35 سنتمترا في المجال القروي و30 سنتمترا في المدار الحضري، وتكون قمتها على شكل مربع ضلعه على الأقل 10 سنتمترات وقاعدتها 25 سنتمتراً.

□ تغرس الأنصاب على رأس كل زاوية للمضلع **polygone** الذي يشكله العقار ويتم إبراز قمتها في حدود 5 سنتمترات.

□ ينحت فوق الأنصاب حرفا "ت.ع" أو يكتبان بالصباغة الحمراء ويوجهان نحو خارج العقار، كما تنحت كذلك أرقام الأنصاب أو تكتب بالصباغة الحمراء وتوجه نحو داخل العقار.

المادة 20 من مرسوم 2014/7/14 في شأن إجراءات
التحفيظ العقاري



الاعداد لعملية التحديد (2/4)

▶ قبل الانتقال إلى عين المكان يقوم المهندس المنتدب أو التقني المكلف بالإعداد التقني و اللوجستيكي لعملية التحديد حيث يقوم على الخصوص ب :

▶ الاطلاع على الموقع التقريبي للعقار وعلى الأملاك المجاورة له خاصة منها المحفظة أو في طور التحفيظ أو تلك الخاضعة لمساطر تطهير خاصة؛

▶ مراجعة ملف مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية مع تلقي التعليمات الخاصة من المحافظ على الأملاك العقارية عند الاقتضاء؛

▶ تسجيل آجال انتهاء التعرضات سواء بالنسبة لمساطر التحفيظ العادية أو الخاصة وكذا لمساطر التطهير الأخرى التي قد تكون قريبة من موقع العقار المراد تحديده مع أخذ نسخ من محاضر التحديد الخاصة بها عند الاقتضاء؛

كيفية إنجاز عملية التحديد (3/4)

- يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب (أو التقني الطبوغرافي المكلف) باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمتعرضين والمتدخلين و أصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية عن كل ما يتعلق بالعقار المعني؛
- يعاين المهندس واقع الحيازة ومدتها وحالة العقار؛
- يضع المهندس الأنصاب لتحديد محيط العقار الذي عينه طالب التحفيظ،
- توضع أول علامة في الجهة الشمالية الغربية تم تليها العلامة الثانية لجهة الشرق (في اتجاه عقارب الساعة)
- يمكن استبدال الأنصاب (الاسمنت) بعلامات بالطلاء الأحمر على بنايات أو صخور قارة
- يقوم المهندس بضبط وعاء القطع المحاصرة داخل وعاء العقار إن وجدت ENCLAVES
- يقوم المهندس بتحديد وعاء التعرضات الجزئية عند الاقتضاء مع تحرير ملحق محضر التحديد؛
- يضع المهندس تصميمًا موجزًا يسمى التصميم المؤقت للتحديد Croquis de bornage تم تحرر محضر التحديد؛

بيانات محضر التحديد IF84/85A (4/4)

- 1- تاريخ و وقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات ؛
 - 2- الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم ؛
 - 3- مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الأطراف التي تدخلت فيها ؛
 - 4- معانيات البحث ومميزات و مشتملات العقار (الربى Reliefs والوهاد Fossés والممرات والطرق والغدران Dayas ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار والبساتين والأغراس والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء، والمقابر والأضرحة إلى غير ذلك) ؛
 - 5- وصف وموقع الأنصاب وعددها و وصف حدود العقار و الأجزاء المشمولة به ؛
 - 6- الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف ؛
 - 7- الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد.
- يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل الأطراف الحاضرة و إلا فينص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه.
- يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديد، والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات (المادة 21 من ظهير التحفيظ العقاري)

Royaume du Maroc
Agence Nationale de la Conservation Foncière
du Cadastre et de la Cartographie

Conservation Foncière

d _____

Réquisition
d'Immatriculation

N° _____

Pièces annexées

Références (4)

PROCES -VERBAL DE BORNAGE

de la propriété rurale dite : _____

Située à (1)
 { Préfecture ou Province : _____
 { Ville ou Cercle : _____
 { Commune : _____
 { Douar et lieu dit : _____
 Rue : _____ N° _____

L'an deux mille _____, le _____

à _____ heures (en toutes lettres)

Nous soussigné, _____

En vue de procéder au bornage de la propriété susvisée _____

dont l'immatriculation a été requise sous le n° _____ par

M. (2) _____

demeurant à _____

Vu _____

Attendu que tous les intéressés ont été prévenus, ainsi qu'il est prescrit par le
Dahir sur la propriété foncière, suivant publications et convocation régulières ;

Nous nous sommes transporté sur la dite propriété et y avons trouvé :

MM. (3) _____

(1) Prendre les renseignements exacts auprès des autorités locales et personnes présentes. Etablir la situation de l'immeuble en se conformant aux prescriptions de l'art. 21 de l'Instruction sur les bornages.

(2) Voir alinéa 1^{er} de l'art. 22 de l'Instruction précitée.

(3) Noms, prénoms, qualités et domiciles de toutes les personnes intéressées par le bornage et de tous les assistants à inscrire successivement au moment où ils se présentent.

Se conformer aux art. 22, 23, 24, 25 de l'Instruction précitée, spécialement en ce qui concerne les qualités des personnes et leur représentation.

(4) Rappel des procès-verbaux complémentaires établis dans la suite.

NOTA. - Si l'espace réservé ci-contre est insuffisant pour l'inscription de toutes les personnes intéressées, la liste en est continuée sur une feuille blanche, du format du procès-verbal, annexée à celui-ci.

(1) Prendre les renseignements exacts auprès des autorités locales et personnes présentes. Etablir la situation de l'immeuble en se conformant aux prescriptions de l'art. 21 de l'Instruction sur les bornages.

(2) Voir alinéa 1^{er} de l'art. 22 de l'Instruction précitée.

Art. 22 : Mention au procès-verbal des personnes intéressées par le bornage

Le géomètre mentionne d'abord succinctement dans l'intitulé du procès-verbal le nom et l'adresse du requérant; s'il y a plusieurs requérants, le nom d'un seul d'entre eux suivant des mots (et consorts) est porté dans cette partie du procès-verbal.

(3) Noms, prénoms, qualités et domiciles de toutes les personnes intéressées par le bornage et de tous les assistants à inscrire successivement au moment où ils se présentent.

Se conformer aux art. 22, 23, 24, 25 de l'Instruction précitée, spécialement en ce qui concerne les qualités des personnes et leur représentation.

(4) Rappel des procès-verbaux complémentaires établis dans la suite.

NOTA. - Si l'espace réservé ci-contre est insuffisant pour l'inscription de toutes les personnes intéressées, la liste en est continuée sur une feuille blanche, du format du procès-verbal, annexée à celui-ci.

(1) Se référer à l'art. 26 de l'Instruction. Voir les chevauchements interdits (art. 29).

(2) s'il y a lieu, mentionner, sur la ligne suivante, le nombre de parcelles dont se compose la propriété (art. 27) et le nombre d'enclaves (art. 28) les décrire successivement et se référer à l'art. 18 de l'Instruction (Propriétés rurales).

Après nous être rendu compte des limites générales de l'immeuble à borner ⁽¹⁾

nous prenons comme point de départ de nos opérations ⁽²⁾

et nous y la borne n° I

Les limites de la propriété sont conformes au croquis joint, leurs particularités
étant spécifiées, le cas échéant, ci-après :

Selon les **articles 26 27 et 29** de l'instruction de bornage, le borneur doit renseigner dans cette partie:

- Le nombre de parcelles dont est composée la propriété à borner
- tout problème de concordance de **limites** ou de **superficie** entre ce qui est déclaré dans l'extrait de réquisition et ce qui est constaté sur le terrain.
- La situation totale ou partielle en dehors du **ressort** de la CF concernée
- Tout **empiètement** sur un TF, une réquisition dont les délais d'opposition sont clos, ou une DA

Selon l'**article 18** de l'instruction le bornage doit commencer par l'**angle nord ouest** de la propriété

(1) Se référer à l'art. 26 de l'Instruction. Voir les chevauchements interdits (art. 29).

(2) s'il y a lieu, mentionner, sur la ligne suivante, le nombre de parcelles dont se compose la propriété (art. 27) et le nombre d'enclaves (art. 28) les décrire successivement et se référer à l'art. 18 de l'Instruction (Propriétés rurales).

Droits réels (servitudes, charges foncières, etc.)⁽¹⁾

Il a été rappelé expressément aux intéressés que les limites de toutes portions du "Domaine Public" englobées dans la propriété ou limitrophes de celle-ci, ne seront définitives qu'après la délimitation du dit domaine par l'administration compétente.

Contenances approximatives

de chaque parcelle

de chaque revendication

[illegible]

(1) Mitoyennetés, droits de passage, droits d'eau (abreuvement, puisage, aqueduc, prise) occupation temporaire, voies de communication, etc. Ces inscriptions doivent se faire au fur et à mesure du bornage.

Incidents, déclarations et mentions diverses

Remplacement des bornes, suspension fortuite des opérations, extension de bornage, renvoi de bornage à telle date ou sine die.

Les bornes employées sont ⁽¹⁾
à l'exception des bornes ⁽²⁾

Et attendu que nos opérations sont terminées et qu'il ne s'est produit aucun incident, opposition ou revendication autres que ceux ci-dessus consignés, nous avons déclaré clos le présent procès-verbal qui a été signé par nous ainsi que par (3).....

Approuvé :
..... rayés nuls.
..... mis en interligne.

Approuvé : _____ Le Délégué du Conservateur,
 _____ rayés nuls.
 _____ mis en interligne.

Approuvé : Le Délégué du Conservateur, Le Requérant.

..... rayés nuls.

..... mis en interligne.

(1) **Nature et dimension.**

(2) Signaler les exceptions avec leurs définitions particulières.

(3) Requêteur, mandataire du requêteur, interprète, etc... - Indiquer, en outre, ceux qui ont déclaré ne pas savoir ou ne pas vouloir signer.

في حالة تلقي تعرض يقوم المهندس أو التقني المكلف بتحرير ملحق محضر التحديد IF 86 يتضمن تفاصيل إضافية عن المتعرضين و نوعية التعرضات والحقوق المطالب بها ويختتم بتنبيه المتعرض بضرورة التوجه إلى المحافظة العقارية من أجل الادلاء بالحجج المدعمة للتعرض وآداء الوجيبات القضائية وحقوق المرافعة

الملكة العربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية

Royaume du Maroc
Agence Nationale de la Conservation Foncière
du Cadastre et de la Cartographie

Conservation Foncière
Beni Haddada

ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE BORNAGE

du 17/06/2008

Propriété dite : "Hassan"

Rég. N° 4328/161

L'an deux mille Neuf
le Dix-sept jour de juin 2008 heures, par devant nous

assisté de M.
a comparu M. Lanji Ahmed c.n. A370580

demeurant à Sur Bekheux

justifiant de son identité par (indiquer les pièces produites ou les noms des témoins)
C.F.N.

agissant en son nom personnel
pour le compte de (nom, prénoms, domicile, état civil complet des mandants)

en qualité de : tuteur, représentant légal, mandataire, parent, curateur (rayer les mots inutiles).
En vertu de : (indiquer les actes habilitant l'opposant à agir au nom des susnommés en précisant si ces actes sont déjà joints à un dossier foncier. Lequel ? ou joints au présent P.V. ou encore seront ultérieurement déposés).

a déclaré faire opposition à l'immatriculation de la propriété dite :
"Hassan"

Réquisition N° 4328/161
pour le motif qu'il revendique :
LA TOTALITÉ de la dite propriété
la parcelle unique de la dite propriété d'une superficie approximative
10^m 00^m environ
et délimitée par B1^r B2^r B3^r B4

des droits indivis dans :
la totalité de la dite propriété
une partie de la dite propriété d'une superficie approximative de
10^m 00^m environ
délimitée par B1^r B2^r B3^r B4

Montant de la quote part revendiquée :
Origine de l'indivision Acquisition (Achat)

L'opposant peut-il produire un acte de filiation ?
dans quel délai

noms, prénoms, adresse des cointéressés de l'opposant

Lien de parenté de l'opposant avec le requérant
autres motifs d'opposition

EXAMEN DES LIEUX ET ENQUÊTE

Nature du terrain objet de l'opposition, état des cultures
terrain de culture (cereal)

qui exerce la possession
depuis quelle date Jan 2008
Une décision est-elle intervenue au possessoire :
date : autorité qui a statué :
sentence rendue :
actes détenus par l'opposant Acte de vente

L'opposant peut-il produire un acte de filiation ?
dans quel délai

qu'il dépose sur le champ
qu'il s'engage à déposer dans un délai de Dix jours
S'il ne possède pas d'actes quels moyens entend-il employer pour soutenir son opposition

Témoignages recueillis (avec indication des noms, prénoms et domicile des témoins)
Néant

Estimation de la valeur de la parcelle ou des droits revendiqués

Énumération des documents joints au présent P.V.

Le comparant est informé :
1° - Que faute par lui de déposer à la Conservation Foncière une procuration régulière l'habilitant à représenter les personnes au nom desquelles il vient de faire opposition, celle-ci sera considérée comme nulle et non avenue ;
2° - Que ladite opposition sera de même déclarée nulle et non avenue, faute par lui de verser à la première réquisition de la Conservation Foncière la taxe judiciaire et le droit de plaidoirie ou de justifier qu'il a obtenu ou demandé l'assistance judiciaire ;
3° - Qu'aucun acte ou pièce ne peut être déposé au Tribunal et que faute par lui de produire à la Conservation Foncière tous les actes justificatifs de propriété ou de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de le faire, son opposition pourra être déclarée non avenue.

Après lecture, persiste dans sa déclaration et signe avec nous
(ou) ne sachant signer appose son empreinte digitale en notre présence le délégué de Conservation

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيظ
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح الطبوغرافي
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

الاجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد

- تسلم محاضر التحديد إلى المحافظ بما في ذلك المحاضر السلبية قبل انصرام خمسة أيام على انتهاء برنامج العمليات (مذكرة 3190 بتاريخ 2006/6/7).
- تسلم محاضر التحديد دفعة واحدة إلى المحافظ (المذكرة عدد 727 بتاريخ 2007/2/8).
- تتم مراقبة المحضر فيما يخص تاريخ العملية، هوية الاطراف الحاضرة، توقيع المحضر، الأحداث و التصريحات، الحقوق العينية و التحملات، المرفقات ...)
- يتم التأكد من مطابقة المحضر و التصميم المؤقت (رقم المطلب، العلامات، وصف الحدود، المشتملات، الموقع...).
- تتم مقارنة مطلب التحفيظ و محضر التحديد فيما يخص المجاورين
- يتأكد المحافظ من كون المجاورين المصرح بهم عند إيداع المطلب وغير حاضرين لعملية التحديد قد توصلوا بالاستدعاء للتحديد
- يعمل المحافظ على إيداع التعرضات المضمنة بمحضر التحديد بسجل التعرضات مع تذكير المتعرضين بمقتضيات الفصلين 25 و 32 من ظ ت ع.
- يقوم المحافظ بمراسلة طالب التحفيظ في حالة الاشارة بالمحضر إلى مجاورين مجهولين

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيز
- ▶ خلاصة مطلب التحفيز
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد مع بعض الأمثلة العملية
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح الطبوغرافي
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

بعض الحالات الاستثنائية

-التحديد المؤجل

-التحديد السلبي

-التحديد التكميلي بعين المكان

التحديد المؤجل

حالات تأجيل عملية التحديد

تأجيل عملية التحديد قبل الانتقال إلى عين المكان

تأجيل عملية التحديد بعد الانتقال إلى عين المكان

(المادة 2 من مرسوم 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري)

تأجيل عملية التحديد قبل الانتقال إلى عين المكان

- ▶ بطلب من طالب التحفيظ إذا تعذر عليه حضور عملية التحديد لسبب مقبول (ضرورة إبلاغ المحافظ الذي يشعر مصلحة المسح العقاري بذلك)
- ▶ لسبب راجع إلى المصلحة (القوة القاهرة: كل أمر لا يمكن للإنسان أن يتوقعه - الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود)
- ▶ يحذر محضر تأجيل التحديد من طرف المهندس المنتدب و يوجه إلى المحافظ

تأجيل عملية التحديد **بعد** الانتقال إلى عين المكان

قبل الشروع في إنجاز التحديد:

تؤجل عملية التحديد رغم انتقال المهندس إلى عين المكان إذا واجهته قوة قاهرة (صعوبة في الولوج إلى العقار بسبب سوء الأحوال الجوية – تباعد العقارات وعدم كفاية الوقت – عطب في وسائل النقل)

يحرر المهندس في هذه الحالة محضرا بذلك و يرسله إلى المحافظ

بعد الشروع في إنجاز التحديد:

إذا تم الشروع في العملية دون إتمامها، يتم إخبار المعنيين بالأمر شفويا بعين المكان بالتاريخ الجديد لإتمام عملية التحديد دون تدخل المحافظ؛

إذا تعذر إخبار المعنيين بالأمر لا يتم المهندس العملية ويحرر محضرا بذلك يوجهه إلى المحافظ (Renvoi sine die)

التحديد السلبي

يكون التحديد سلبيا في الحالات التالية:

- عدم حضور طالب التحفيظ أو من يمثله عملية التحديد
- عدم الإدلاء بالوكالة التي تخول النيابة عن طالب التحفيظ
- جهل حدود العقار
- منع المهندس بسبب نزاع حول الملك
- عدم قيام طالب التحفيظ بما يلزم لإجراء عملية التحديد (عدم إحضار العلامات أو الطلاء - غياب وسائل الحفر و غرس العلامات)
- وقوع الملك داخل عقار محفظ أو تحديد إداري
- وقوع الملك خارج النفوذ الترابي لمصلحة المحافظة العقارية المعنية

ملاحظة : محضر التحديد السلبي أو المؤجل يجب ألا يتضمن أي تعرض
(مذكرة المحافظ العام و مدير المسح العقاري رقم 14712 بتاريخ 2010/12/20)

الإجراءات العملية بعد توصل المحافظ بمحضر التحديد السلبي أو المؤجل

- **بالنسبة للتحديد السلبي :** يوجه إنذار إلى طالب التحفيظ من أجل طلب استئناف التحديد و أداء وجيبات المحافظة العقارية تحت طائلة إلغاء المطلب إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. (الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري)

- **بالنسبة للتحديد المؤجل:** يتم استدعاء طالب التحفيظ من أجل تعيين تاريخ جديد لاستئناف عملية التحديد (مجانا).

- عند تعيين تاريخ جديد لاستئناف التحديد السلبي أو المؤجل يقوم المحافظ بنفس الإجراءات المقررة في الفصلين 18 و 19 من ظ ت ع (استدعاء طالب التحفيظ والمجاورين والمتدخلين والقيام بتعليق الإعلان عن استئناف التحديد لدى الجهات المعنية)

Le bornage complémentaire

التحديد التكميلي

ينجز التحديد التكميلي بعين المكان بالنسبة للعقارات التي سبق تحديدها من قبل في الحالات التالية :

- تمديد حدود العقار (الفصل 23)؛
- تحديد جزء من العقار موضوع تعرض (الفصل 25 ظ ت ع – المادة 3 من مرسوم 2014/07/14)؛
- تحديد جزء من العقار موضوع حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به في حالة عدم وجوب الادلاء بالملف التقني (المادة 3 من مرسوم 2014/07/14)؛
- تعديل التحديد لإصلاح خطأ أو تدارك إغفال أو لتقليص المساحة؛
- وقوع صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض (الفصل 31 من ض ت ع)
- تطبيق الأحكام القضائية الباتة في التعرض؛

خصوصيات التحديد التكميلي :

- ❖ يعين تاريخ التحديد التكميلي في اليوم الثلاثين من تاريخ قبول الطلب باستثناء عملية تمديد الحدود فتنجز في اليوم الستين من التاريخ المذكور. (**مذكرة عدد 6655 بتاريخ 03 يونيو 2010**).
- ❖ عملية التحديد التكميلي تتطلب استدعاء الأطراف المعنية فقط دون القيام بإجراء آخر باستثناء عملية تمديد الحدود التي تعرف بالإضافة إلى توجيه الاستدعاءات إلى كافة المجاورين والمتدخلين نشر خلاصة إصلاحية بالجريدة الرسمية مع تعليقها بمقر السلطات المعنية مع إعلان جديد عن انتهاء التحديد عند الاقتضاء
- ❖ عملية التحديد التكميلي قد تكون سلبية أو مؤجلة كما يمكن إلغاؤها.
- ❖ بعض الإجراءات قد تتطلب إنجاز عملية تحديد تكميلي لكنها تنجز بالمكتب بسبب عدم ضرورة الانتقال إلى عين المكان (تجزئى مطلب التحفيظ في حالة التعرض الجزئي – التحفيظ عن طريق الادمج – حذف جزء من العقار تم اتخاذ قرار رفضه من طرف المحافظ.....)

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيظ
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح الطبوغرافي
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

بعض الحالات العملية

- ضياع أنصاب التحديد قبل عملية المسح (دورية 332 بتاريخ 2001/5/21)

- العقوبات المقررة في حالة هدم تحريف أو تحويل أنصاب التحفيظ أو العلامات الجيوديزية؟

- العقوبات المقررة في حالة عرقلة سير عملية التحديد؟

الفصل 105 من ظهير التحفيظ العقاري

يتعرض الأشخاص الذين يقتطفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب

حسب المادة 606 المذكورة نقل أو إزالة نصب أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 105 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري

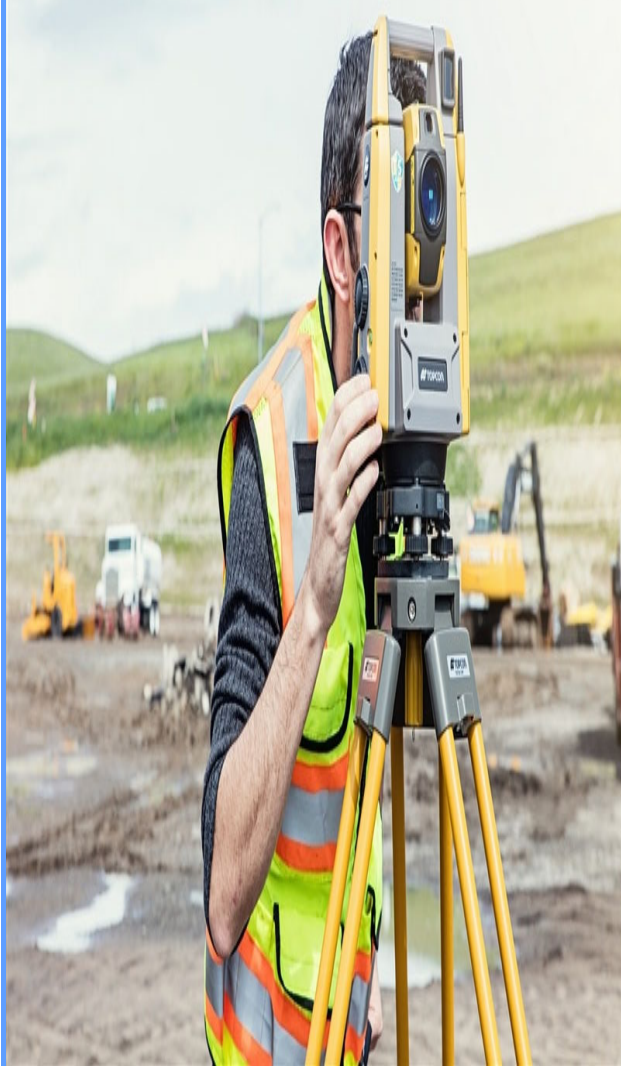
دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيظ
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح الطبوغرافي
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

عملية المسح الطبوغرافي le levé topographique

la station totale



المسح الطبوغرافي عملية تقنية محضة مفادها حساب إحداثيات الأنصاب ونقل مشتملات العقار ووضعها على التصميم وفق السلاليم النظامية وذلك باعتماد نظم الطبوغرافيا لنقل حقيقة الأرض الثلاثية الأبعاد على أوراق مستوية بأبعاد ثنائية وهو ما يسمى بنظام الإسقاط (système de projection Lambert).

تهدف عملية المسح إلى:

- إنجاز التصميم النهائي
 - ضبط مساحة الوعاء الكلي للعقار وكذا وعاء القطع التي قد تشكل موضوع تعرض أو تفويت أو تداخل جزئي مع عقار مجاور.
 - ضبط و تدقيق البيانات و المميزات و التفاصيل المادية للعقار المعني.
 - احتساب مراجع إحداثيات كل علامة
- Les coordonnées Lambert XY
- الربط بالشبكة الجيوديزية

النقطة الجيوديسية – Points géodésiques



إنجاز التصميم العقاري Etablissement du plan foncier

بمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي، يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يُبين فيه حدود ومساحة العقار أو كل جزء من العقار، كما تضمن بالتصميم كل مميزات العقار المبينة بمحضر التحديد وتلك المعاينة أثناء المسح الطبوغرافي.

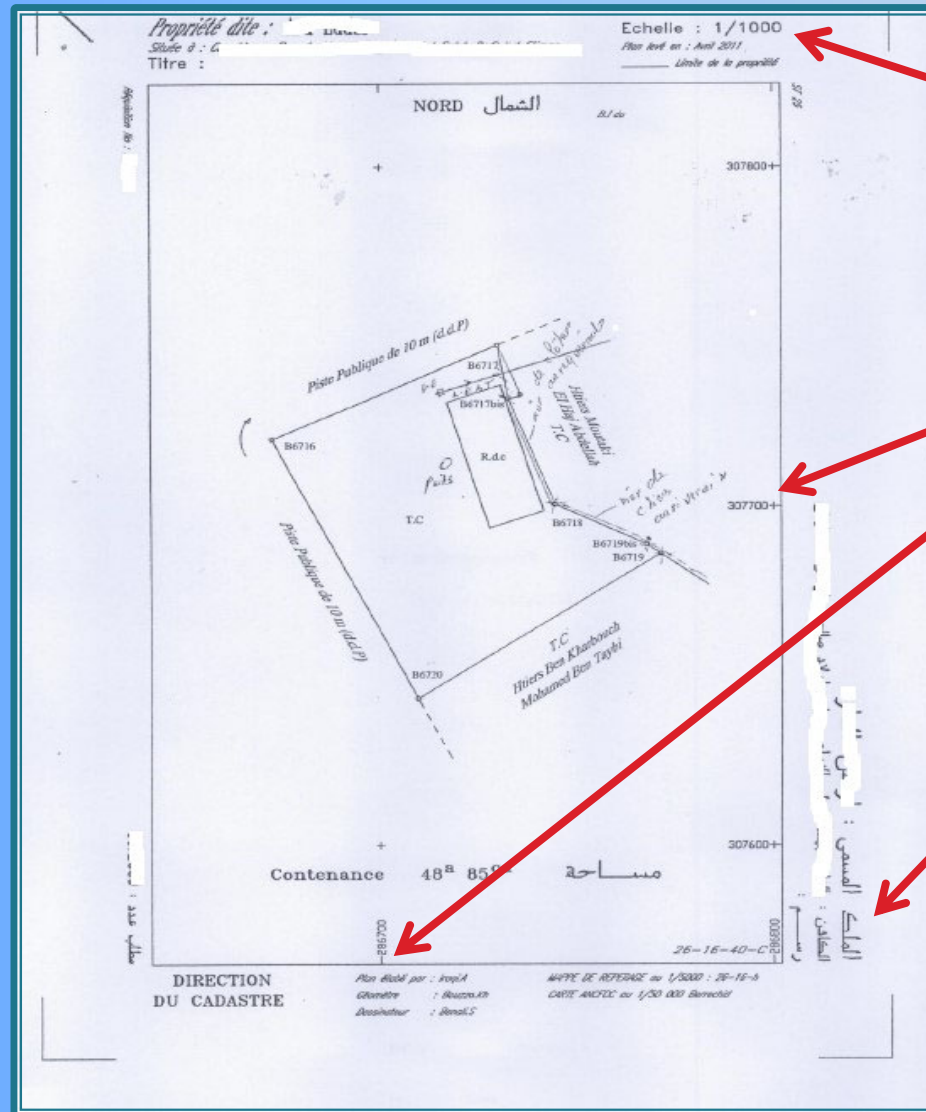
► (المادة 4 من مرسوم 14 يوليو 2014)

إنجاز التصميم العقاري Etablissement du plan foncier

- ▶ ينجز تصميم العقار حسب المقاييس والمعايير التقنية المعمول بها، ويتم في نفس الوقت ربطه بالشبكة الجيوديزية العامة الثابتة والأكثر قربا من العقار.
- ▶ وفي حالة ما إذا كانت عملية إنجاز التصميم العقاري تتطلب إحداث علامات جيوديزية إضافية، فيجب أن تحدث هاته العلامات طبقا للمعايير التقنية المعمول بها.
- ▶ يتضمن التصميم اسم المهندس المساح الطبوغرافي الذي أعده وتاريخ المسح واسم وتوقيع رئيس مصلحة المسح العقاري أو من ينوب عنه.
- ▶ بمجرد مراقبة التصميم العقاري من طرف مصلحة المسح العقاري المختصة، تقوم هذه الأخيرة بنقله على خريطة المسح العقاري وذلك لتأسيس سجل للمسح العقاري مطابق للسجل العقاري.

(المادتان 21 و22 من مرسوم 14 يوليو 2014)

التصميم العقاري le plan foncier



تاريخ المسح
السلم

الاحداثيات

- إسم الملك
- رقم المطلب_الرسم العقاري
- الموقع

إلزامية الملف التقني في مسطرة التحفيظ

بمجرد إنجاز التصميم العقاري يصبح العقار في طور التحفيظ خاضعا لإلزامية إعداد ملف تقني ينجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص، مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالنسبة للعمليات التالية:

- ✓ التقسيم
- ✓ التجزئة (بعد انتهاء أجل التعرضات)
- ✓ تطبيق نظام الملكية المشتركة
- ✓ الإدماج
- ✓ مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار
- ✓ إعادة الأنصاب

(المادة 17 من مرسوم 14 يوليو 2014)

تطبيقات

■ الاجراء الواجب اتخاذه عند منع عملية المسح؟

■ عند منع عملية المسح لمرتين متتاليتين. هل يمكن إلغاء هذا المطلب طبقا للفصل 23 من ظ ت ع؟
دورية رقم 413 بتاريخ 2017/9/6

مطلب تحفيظ كانت عملية تحديده الأولى سلبية بسبب نزاع حول الملك، ثم أنجزت عملية تحديده في المرة الثانية ، إلا أن عملية المسح كانت سلبية. هل يمكن للمحافظ إلغاء مطلب التحفيظ؟

موقف مؤسسة المحافظ العام

► أعمال مقتضيات الفصل 23 من ظ ت ع يقتضي أن يكون تعذر القيام بعملية المسح العقاري ناتجا عن منع المهندس المساح المكلف بإنجازها لمرتين متتاليتين ، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال ، إذ يتعين منح فرصة أخرى لطالب التحفيظ لاتخاذ كافة التدابير الرامية إلى إنجاز العملية المذكورة

التصميم

- ▶ الاستدعاء إلى التحديد/ القائمة IF68
- ▶ سجلات مسطرة التحفيظ
- ▶ خلاصة مطلب التحفيظ
- ▶ الاعلان عن التحديد
- ▶ عملية التحديد
- ▶ الإجراءات التي تلي التوصل بمحضر التحديد
- ▶ بعض الحالات الاستثنائية
- ▶ بعض الحالات العملية
- ▶ عملية المسح
- ▶ الاعلان عن انتهاء التحديد

الاجراءات التي تلي التوصل بالتصميم النهائي (مراقبة الوثائق الهندسية)

- - يوجه التصميم النهائي (مع القائمة IF 68) داخل أجل أربعة أشهر إلى المحافظ من أجل نشر الاعلان عن انتهاء التحديد داخل نفس الأجل (الفصل 23 من ظ ت ع).
- تتم مراقبة التصميم النهائي و مقارنته مع محضر التحديد و التصميم المؤقت (الشكل العام للعقار يجب أن يكون مطابقا، عدد العلامات ، المجاورين، المشتملات....)
- تتم مراقبة القائمة IF 68 و ملاحظات كل من المهندس المساح و مصلحة المسح العقاري.
- يجب الانتباه إلى المشتملات الغير المبينة في محضر التحديد و التي أظهرها المسح العقاري؛
- تتم مراقبة المساحة التي أظهرها التصميم النهائي و مقارنتها مع المساحة المصرح بها

الاعلان عن انتهاء التحديد

• إذا ثبت عدم وجود فرق في المساحة و كذا سلامة كافة الإجراءات و الوثائق الهندسية ينجز المحافظ الاعلان عن انتهاء التحديد قصد النشر بالجريدة الرسمية

يحدد تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية نقطة انطلاق أجل الشهرين الذي بانصرامه لا يقبل أي تعرض (ما عدا حالة التعرض الاستثنائي)

[illegible]

المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والسجل العقاري والخرائطية
المحافظة العقارية

ب.

مطلب رقم

إعلان عن انتهاء التحديد (1)

إسم الملك :

موقعه :

تاريخ تحديده :

المساحة التي أظهرها التصميم :

نوعه :

المجاورون :

- شمالا :

- شرقا :

- جنوبا :

- غربا :

طالب التحفيظ :

المحافظ على الأملاك العقارية ب.

(1) إن آخر أجل لإبداء التعرضات على مطلب التحفيظ المذكور هو شهران ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية. وتقدم هذه التعرضات بالمحافظة العقارية.

تعليق الإعلان عن انتهاء التحديد

L.F.13

الملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والسج العقاري والخرائطية
المحافظة العقارية

إعلان عن انتهاء التحديد

ملخص الجريدة الرسمية عدد المؤرخة في

إن آخر أجل للتعرض على تحفيظ الملك المذكور هو شهران ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية وتقدم هذه التعرضات بالمحافظة العقارية.

فور نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية يتم توجيهه من أجل التعليق مقابل شهادة بالتوصل إلى كل من :

- 1) رئيس المحكمة الابتدائية
- 2) ممثل السلطة المحلية
- 3) رئيس المجلس الجماعي

(الفصلان 18 ، 23 من ظ ت ع)

الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد

يتم نشر إعلان جديد عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد نشر من قبل في حالة:

1- تمديد حدود الملك المطلوب تحفيظه (الفصل 23) أو

2- نشر حق من الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ (الفصل 83) .

على إثر نشر الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد يفتح أجل شهرين للتعرض على الحق المكتسب يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان الجديد المذكور بالجريدة الرسمية؛

بعد النشر بالجريدة الرسمية يوجه الإعلان عن انتهاء التحديد قصد التعليق بمقر المحكمة والجماعة والسلطة المحلية

M.2

المملكة المغربية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

والسج العقاري والخرائطية

المحافظة العقارية

إعلان جديد بانتهاء التحديد

مطلب عدد

ب

الملك المسمى

الكائن ب

طالب التحفيظ

وقع التحديد في

ان هذا الاعلان يبطل الاعلان الذي نشر بالجريدة الرسمية المؤرخة في

عدد

المحافظ على الاملاك العقارية ب